3. Acompañamiento Social. Se define como la articulación y ejecución de acciones del sector público y privado que permitan un cambio sustancial en la calidad de vida de quienes habitan en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, mediante el manejo social del riesgo, potenciando los impactos positivos para los habitantes y su entorno, que propenda por la estabilización social de los beneficiarios y sostenibilidad de los proyectos.

4. Manejo social del riesgo. Se define como la capacidad del sector público y privado de tomar acciones multidimensionales e integrales orientadas a la prevención, mitigación y superación de las variables con riesgo de reversibilidad de la población residente en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita.

5. Estrategia de Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita. Corresponde a líneas de acción dispuestas por entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y distritos especiales, que se implementen desde la perspectiva del acompañamiento social, para los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, las cuales incidan en: i) Promoción y creación de nuevas redes sociales, espacios de participación y gestión al interior de los proyectos y barrios que generen capacidades colectivas y de cohesión social, ii) Integración de los proyectos a la estructura funcional de los municipios y/o ciudades, y iii) Articulación de la institucionalidad pública y privada en torno a los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita para garantizar la cobertura y el acceso a programas sociales y la estabilización del ingreso de los hogares.

6. Acompañamiento familiar. Consiste en la atención personalizada a los hogares en sus domicilios, a través de la Estrategia Unidos liderada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin de que estos reconozcan sus fortalezas y potencialidades, consoliden sus vínculos familiares y sus redes de interacción social, adquieran o fortalezcan habilidades sociales y accedan a la oferta de bienes y servicios institucionales, para superar su situación de pobreza extrema.

7. Situación de Vulnerabilidad. Se entiende por vulnerabilidad el resultado de la exposición a riesgos, aunado a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente. Esta situación se relaciona, con los grupos socialmente vulnerables cuya identificación obedece a diferentes criterios, algún factor contextual que los hace más propensos a enfrentar circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal, el ejercicio de conductas que entrañan mayor exposición a eventos dañinos, o la presencia de un atributo básico compartido (edad, sexo, condición étnica) que se supone les confiere riesgos o problemas comunes. El riesgo se refiere a la posibilidad de que una contingencia (ocurrencia o presencia de un evento, característica o proceso) entrañe efectos adversos para la comunidad, hogar, persona, empresa y ecosistema.

8. Servicios Públicos Domiciliarios. Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y distribución de gas combustible, tal y como se definen en el numeral 14.21 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. Organizaciones Comunales. Son las instancias en las cuales las comunidades deciden organizarse para liderar e impulsar procesos comunitarios en barrios y veredas, que se materializan a través de la participación y el quehacer en la vida de las comunidades.

10. Régimen de Propiedad Horizontal. Sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse, que se regula por la Ley 675 de 2001 o las normas posteriores que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

TÍTULO 2

SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFRAESTRUCTURA SOCIAL AL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA (SNAIS)

ARTÍCULO 4. Objetivos del SNAIS. El Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura Social al Programa de Vivienda Gratuita tendrá los siguientes objetivos:

1. Propender por la integralidad del acompañamiento social e infraestructura social en aspectos relacionados con temas· de convivencia y el cuidado de las unidades privadas y las áreas comunes destinados a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita.

2. Promover el fortalecimiento de las comunidades y de las organizaciones sociales en los proyectos de vivienda que hacen parte del Programa de Vivienda Gratuita y fomentar la integración y articulación de las comunidades con las instituciones locales.

3. Impulsar y gestionar acciones público-privadas para ejecutar la Estrategia de Acompañamiento Social y la infraestructura social en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita que promueve el Gobierno Nacional.

4. Articular la oferta social para el beneficio de los que habitan los proyectos de vivienda que hacen parte del Programa de Vivienda Gratuita.

5. Coordinar la implementación y ejecución de la Estrategia de Acompañamiento Social y la infraestructura social, destinados a los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita.

ARTÍCULO 5. Integrantes del SNAIS. El Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura Social al Programa de Vivienda Gratuita estará integrado por las siguientes entidades:

1. El Ministerio del Interior.

2. El Ministerio de Justicia y del Derecho.

3. El Ministerio de Defensa Nacional.

4. El Ministerio de Salud y Protección Social.

5. El Ministerio del Trabajo.

6. El Ministerio de Educación Nacional.

7. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

8. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

9. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. - UARIV

10. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.

11. La Policía Nacional.

12. El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

13. Las gobernaciones y las alcaldías de las entidades territoriales en las cuales se ejecuten proyectos de vivienda en el marco del Programa de Vivienda Gratuita.

ARTÍCULO 6. Mesa Nacional del SNAIS. Las entidades del orden nacional participarán en la Mesa Nacional del SNAIS, con el fin de articular la oferta social pública y privada para fortalecer el acompañamiento que las entidades del orden departamental, municipal, distrital y distritos especiales deben ejecutar en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita.

ARTÍCULO 7. Integrantes de la Mesa Nacional del SNAIS. La Mesa Nacional del Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura Social al Programa de Vivienda Gratuita estará integrada por los siguientes funcionarios, quienes contarán con voz y voto para la toma de decisiones:

1. El Ministro del Interior o su delegado.

2. El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado.

3. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.

4. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado.

5. El Ministro del Trabajo o su delegado.

6. El Ministro de Educación Nacional o su delegado.

7. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado, quien la presidirá.

8. El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o su delegado.

9. El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV o su delegado.

10. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF o su delegado.

11. El Director de la Policía Nacional o su delegado.

12. El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA o su delegado.

PARÁGRAFO 1. Los funcionarios que deleguen los integrantes de la Mesa Nacional del SNAIS para asistir a las sesiones de la misma, deberán ejercer un cargo de nivel directivo o asesor dentro de la entidad respectiva.

PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio a lo dispuesto en este artículo, se podrá invitar a las sesiones por iniciativa de alguno de los integrantes, a funcionarios y/o representantes de otras entidades públicas y privadas para analizar y articular temas relacionados con las funciones a su cargo. Estos invitados asistirán con voz, pro sin voto.

ARTÍCULO 8. Funciones de la Mesa Nacional del SNAIS. La Mesa Nacional del SNAIS tendrá las siguientes funciones:

1. Presentar lineamientos de la Estrategia de Acompañamiento Social para los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita a las entidades del orden departamental, municipal, distrital y distritos especiales.

2. Formular y aprobar el Plan de Acción Anual de la Mesa Nacional del SNAIS, así como la priorización de los proyectos a intervenir.

3. Analizar y monitorear el impacto del acompañamiento social en la calidad de vida de la población beneficiaria, que implementen y ejecuten las entidades territoriales, para lo cual podrá solicitar la información necesaria a las entidades competentes.

4. Efectuar recomendaciones a las entidades nacionales y territoriales respecto a la oferta social, de acuerdo con las necesidades de los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita y el cumplimiento de los objetivos del SNAIS.

5. Impulsar y apoyar las iniciativas de las Mesas Territoriales de Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita. ·

6. Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento que se expida para su operatividad.

ARTÍCULO 9. Sesiones y decisiones. La Mesa Nacional del SNAIS sesionará ordinariamente de forma trimestral, previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica de la Mesa y, de forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo ameriten o cuando por solicitud de alguno de sus integrantes se requiera.

Para las deliberaciones se requerirá la presencia de la mitad más uno (1) de sus integrantes y las decisiones serán adoptadas por el voto favorable de la mayoría de los integrantes asistentes a la sesión.

De todas las reuniones y decisiones se dejará constancia en acta que será suscrita por el Presidente y la Secretaría Técnica, y deberá contar con la aprobación de los asistentes a dicha sesión.

ARTÍCULO 10. Secretaria Técnica de la Mesa Nacional del SNAIS. Esta será ejercida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cual tendrá las siguientes funciones:

1. Convocar a los integrantes permanentes y/o invitados a las sesiones de la Mesa Nacional del SNÁIS.

2. Preparar el orden del día a desarrollar y la documentación necesaria para las sesiones de la Mesa Nacional del SNAIS.

3. Preparar y presentar a la Mesa Nacional del SNAIS las solicitudes o propuestas a estudiar y aprobar en la misma.

4. Coordinar la formulación y proceso de aprobación del Plan de Acción de la Mesa Nacional del SNAIS y someterlo a la aprobación de los integrantes de la misma, así como la priorización de los proyectos a intervenir.

5. Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la Mesa Nacional del SNAIS.

6. Elaborar las actas que correspondan, enviarlas a los integrantes de la Mesa Nacional del SNAIS y hacer seguimiento a los acuerdos adoptados y al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Mesa.

7. Realizar la gestión documental de la Mesa Nacional del SNAIS. Esto implica garantizar el registro, custodia, archivo y conservación de la documentación, así como la disposición de la información que sea producida en el marco de la Mesa y de las decisiones tomadas.

8. Elaborar y presentar el reglamento interno de la Mesa Nacional del SNAIS para su consideración y aprobación.

9. Las demás que la Mesa Nacional del SNAIS determine en el marco de sus funciones.

PARÁGRAFO 1. La secretaría Técnica de la Mesa Nacional del SNAIS será el enlace con las entidades territoriales para todo lo relacionado con temas de acompañamiento social para los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita.

PARÁGRAFO 2. En su calidad de coordinador del SNAIS, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizará seguimiento a la Estrategia ·de Acompañamiento Social, de conformidad con las condiciones y periodicidad que éste establezca.

ARTÍCULO 11. Integrantes de las Mesas Territoriales del orden departamental para el Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita. Las Mesas Territoriales del orden departamental estarán integradas por el gobernador o a quien este delegue, sus secretarías de despacho y cualquier dependencia, entidad u operador de programas sociales que por sus funciones o competencias tenga injerencia en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, así:

1. El Gobernador del Departamento o su delegado.

2. El Secretario de Gobierno o del Interior o quien haga sus veces.

3. El Secretario de Planeación o quien haga sus veces.

4. El Secretario de Infraestructura o quien haga sus veces.

5. El Secretario de Vivienda o quien haga sus veces.

6. El Secretario de Desarrollo Social o quien haga sus veces.

7. El Secretario de Participación Ciudadana o quien haga sus veces.

8. El Secretario de Educación o quien haga sus veces.

9. El Secretario de Salud o quien haga sus veces.

10. El Secretario de Ambiente o quien haga sus veces.

11. El Secretario de Hacienda o quien haga sus veces.

12. El Secretario de Cultura o quien haga sus veces.

13. El Director de la Oficina Jurídica o quien haga sus veces.

14. El Director de la Oficina de Control Físico, Control Urbano o quien haga sus veces.

15. El Director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.

16. El Director del Establecimiento Público Ambiental-EPA o quien haga sus veces.

17. El Director del Instituto Departamental de Deporte y Recreación-IDER o quien haga sus veces.

18. El Comandante de la Policía Nacional del orden departamental.

19. Cualquier otra entidad u operador de programas sociales del orden departamental que por sus funciones o competencias tenga injerencia en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita.

PARÁGRAFO 1. Sin perjuicio a lo dispuesto en este artículo, la Mesa Departamental invitará a las sesiones a funcionarios y/o representantes de otras entidades públicas y privadas para analizar temas relacionados con las funciones a su cargo. Entre estos podrán estar el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. Los invitados asistirán con voz, pero sin voto.

PARÁGRAFO 2. La Secretaría Técnica de la Mesa Departamental será ejercida por la dependencia de la gobernación que se determine, la cual tendrá entre sus funciones la organización y convocatoria de las reuniones de la Mesa, la elaboración y custodia de las actas de cada reunión y la remisión de los informes a que haya lugar a la instancia competente.

PARÁGRAFO 3. La Mesa Departamental deliberará válidamente con la presencia de la mitad más uno (1) de sus integrantes. Sus decisiones serán adoptadas por el voto favorable de la mayoría de los integrantes presentes. De todas las reuniones y decisiones se dejará constancia en acta, suscrita por la Secretaría Técnica.

ARTÍCULO 12. Mesas Territoriales del arden departamental para el Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita. Las entidades del orden departamental, en atención a la corresponsabilidad que demanda el adelanto de proyectos y programas de Vivienda de Interés Prioritario, podrán crear Mesas de Acompañamiento Social mediante acto administrativo, con el fin de promover el desarrollo local, coordinar y complementar la acción municipal. Estas estarán orientadas a:

1. Adelantar las funciones de intermediación del departamento en las relaciones entre la Nación, municipios, distritos y distritos especiales, para el buen desarrollo e implementación de la Estrategia de Acompañamiento Social que se establezca para los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita.

2. Brindar asistencia técnica a los municipios, distritos y distritos especiales para la construcción, dotación y operación de la infraestructura social necesaria, en los casos que corresponda.

3. Realizar a nivel departamental la articulación de la oferta social de las diferentes entidades públicas y privadas para el acompañamiento social a los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita.

4. Reportar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio los resultados de las acciones que adelanten.

5. Promover el apoyo prioritario para los municipios de categoría 4, 5 y 6 en el desarrollo e implementación de la Estrategia de Acompañamiento

Social.

6. Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento que expidan para su operatividad.

ARTÍCULO 13. Mesas Territoriales del orden municipal, distrital y distrito especial para el Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita. Las entidades del orden municipal, distrital y distrito especial crearán Mesas de Acompañamiento Social mediante acto administrativo, con el fin de implementar y ejecutar la Estrategia de Acompañamiento Social y coordinar las acciones públicas y privadas para la planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de la oferta social requerida por la población beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita, de acuerdo con sus competencias.

ARTÍCULO 14. Integrantes de las Mesas Territoriales del orden municipal, distrital y distrito especial para el Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita. Estas estarán integradas por el alcalde del municipio, distrito o distrito especial o a quien éste delegue, sus secretarías de despacho y cualquier dependencia, entidad u operador de programas sociales que por sus funciones o competencias tenga injerencia en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, así:

1. El Alcalde del municipio, distrito o distrito especial o su delegado.

2. El Secretario de Gobierno o del Interior o quien haga sus veces.

3. El Secretario de Planeación o quien haga sus veces.

4. El Secretario de Infraestructura o quien haga sus veces.

5. El Secretario de Vivienda o quien haga sus veces.

6. El Secretario de Desarrollo Social o quien haga sus veces.

7. El Secretario de Participación Ciudadana o quien haga sus veces.

8. El Secretario de Educación o quien haga sus veces.

9. El Secretario de Salud o quien haga sus veces.

10. El Secretario de Ambiente o quien haga sus veces.

11. El Secretario de Hacienda o quien haga sus veces.

12. El Secretario de Cultura o quien haga sus veces.

13. El Director de la Oficina Jurídica de la Alcaldía o quien haga sus veces.

14. El Director de la Oficina de Control Físico, Control Urbano y/o quien haga sus veces.

15. El Director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.

16. El Director del Establecimiento Público Ambiental-EPA o quien haga sus veces.

17. El Director del Instituto de Deporte y Recreación – IDER o quien haga sus veces.

18. El Comandante de la Policía Nacional del municipio, distrito o distrito especial.

19. El Comisario de Familia del municipio, distrito o distrito especial o la entidad que haga sus veces.

20. Cualquier otra entidad u operador de programas sociales del orden municipal, distrital o distrito especial, que por sus funciones o competencias tenga injerencia en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita.

PARÁGRAFO 1. Sin perjuicio a lo dispuesto en este artículo, la Mesa podrá invitar a las sesiones a funcionarios y/o representantes de otras entidades públicas y privadas para analizar temas relacionados con las funciones a su cargo. Entre estos podrán estar el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. Los invitados asistirán con voz, pero sin voto. ·

PARÁGRAFO 2. La Secretaría Técnica de la Mesa Territorial será ejercida por una dependencia de la entidad territorial que se determine a través de acto administrativo expedido por el representante legal del respectivo municipio, distrito o distrito especial, la cual tendrá entre sus funciones, la organización y convocatoria de las reuniones de la Mesa, la elaboración de las actas de cada reunión, la remisión de los informes a que haya lugar a la instancia competente y las demás que determine el municipio en el acto administrativo de instalación de la mesa.